



PUTUSAN
Nomor 2410 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

LILIS SURYANI DAULAY, bertempat tinggal di Jalan Gunung Simanuk-Manuk, RT 002, RW 002, Kelurahan Teladan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Netty M. Simbolan, S.H., M.H., dan kawan-kawan Para Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Netty M. Simbolan, S.H., M.H., & Rekan beralamat di Jalan Perwira, Nomor 91, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

RUSLAN PAKPAHAN, bertempat tinggal di Jalan Srei Wangi, Nomor 27, Kelurahan Nagahuta, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mangembang Pandiangan, S.H., M.H., dan kawan-kawan Para Advokat dan Pengacara berkantor pada Pandiangan & Partners beralamat di Kota Pematangsiantar beralamat di Jalan Siantar Parapat, Km. 5,5, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2020;
Termohon Kasasi;

D a n

1. **OTTO SIMAMORA**, bertempat tinggal dahulu di Jalan Parapat, Nomor 23, NH Kelurahan Nagahuta, Kecamatan

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 2410 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara dan sekarang tidak diketahui alamatnya dan masih diwilayah Republik Indonesia;

2. **PANGULU NAGORI SIPANGAN BOLON**, bertempat tinggal di Jalan Lintas Parapat Balige Nagori Sipangan Bolon, Kecamatan Girsang, Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara 1 Nagori Bandar Masilam, Kecamatan Bandar Masilam;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Daulat Sihombing, S.H., M.H, dan kawan-kawan Para Advokat pada Kantor Advokat Hukum Daulat Sihombing, S.H., M.H & *Partners*, beralamat di Jalan MH. Sitorus, Nomor 1, Lt. 3, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2020;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat II adalah sah menurut hukum pasangan suami isteri yang diberkati di Gereja Pentakosta di Indonesia (GPDI) Dolok Sanggul, pada tanggal 9 September 1979, dengan Surat Petikan Akte Nikah Yang Kudus Nomor 06/AN/GPDI/S/IV/AN/1979;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai dan mengusahai objek perkara I dan objek perkara II tanpa persetujuan dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 2410 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan perbuatan Tergugat II membuat surat penyerahan hak atas tanah dengan tanggal kosong, bulan kosong, tahun kosong terhadap Tergugat I atas sebidang tanah di Huta I Sitahoan Nagori Sipangan Bolon, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, dengan luas kira-kira 15.000 m² (lima belas ribu meter bujur sangkar) yang diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah antara Luhut Sinaga dengan Otto Simamora pada tanggal 28 Juni 2011, dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Marihot Nainggolan,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Pisang Julianus Sipayung,
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Umum,
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jurang,adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan batal demi hukum surat penyerahan hak atas tanah dengan tanggal kosong, bulan kosong, tahun kosong antara Tergugat II dengan Tergugat I atas objek perkara II berupa sebidang tanah di Huta I Sitahoan Nagori Sipangan Bolon, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun dengan luas kira-kira 15.000 m² (lima belas ribu meter bujur sangkar) diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah antara Luhut Sinaga dengan Otto Simamora pada tanggal 28 Juni 2011, dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan penguasaan Marihot Nainggolan,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan penguasaan Pisang Julianus Sipayung,
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan umum,
 - Sebelah barat berbatasan dengan jurang;
6. Menyatakan satu bidang tanah di Huta I Sitahoan Nagori Sipangan Bolon, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun dengan luas kira-kira 9400 m² (sembilan ribu empat ratus meter bujur sangkar) yang diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Atas Tanah antara Luhut Sinaga dengan Otto Simamora pada tanggal 10 Juli 2010, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan sekarang perladangan Muda Saragih,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan sekarang penguasaan Gereja GSPDI,
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah perladangan penguasaan Muda Saragih,
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan umum;
- dan selanjutnya disebut objek Terperkara I adalah sah milik Penggugat dan Tergugat II;

7. Menyatakan satu bidang tanah di Huta I Sitahoan Nagori Sipangan Bolon, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun dengan luas kira-kira 15.000 m² (lima belas ribu meter bujur sangkar) diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah antara Luhut Sinaga dengan Otto Simamora pada tanggal 28 Juni 2011, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan penguasaan Marihot Nainggolan,
- Sebelah selatan berbatasan dengan penguasaan Pisang Julianus Sipayung,
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Umum,
- Sebelah barat berbatasan dengan jurang,

dan selanjutnya disebut objek perkara II adalah sah milik dari Penggugat dan Tergugat II;

8. Menyatakan satu bidang tanah di Huta I Sitahoan Nagori Sipangan Bolon, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun luas kira-kira 10.000 m² (sepuluh ribu meter bujur sangkar) diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah antara Luhut Sinaga dengan Otto Simamora pada tanggal 10 Juli 2010, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 2410 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan sekarang perladangan Muda Saragih,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan sekarang Gereja GSPDI,
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah perladangan Muda Saragih,
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan umum,
- adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat II;
9. Menyatakan satu bidang tanah di Huta I Sitahoan Nagori Sipangan Bolon, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun dengan masing-masing memiliki luas kira-kira 15.000 m² (lima belas ribu meter bujur sangkar) diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah antara Luhut Sinaga dengan Otto Simamora pada tanggal 28 Juni 2011, dengan batas batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan penguasaan Marihot Nainggolan,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan penguasaan Pisang Julianus Sipayung,
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Umum,
 - Sebelah barat berbatasan dengan jurang,
- adalah harta bersama milik dari Penggugat dan Tergugat II;
10. Menghukum Tergugat I mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan objek perkara I dan II kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa dibebani sesuatu apapun;
11. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum semua surat-surat hak kepemilikan yang timbul di atas tanah perkara untuk dan atas nama Tergugat I atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat I tanpa persetujuan dari Penggugat;
12. Menyatakan Tergugat III untuk tundak dan patuh terhadap putusan ini;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kepada Penggugat secara tanggung-menanggung atau tanggung renteng dengan kontan dan sekaligus kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 2410 K/Pdt/2023



14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kepada Penggugat secara tanggung-menanggung atau tanggung renteng dengan kontan dan sekaligus uang paksa (*dwangsom*) sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi putusan pengadilan dalam perkara ini secara sukarela terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini diberitahukan secara resmi kepada Para Tergugat;

14. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan di atas tanah terperkara adalah sah dan berharga;

15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Perlawanan atau Banding maupun Kasasi;

16. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-menanggung atau tanggung renteng;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

1. Eksepsi tentang kewenangan *kompetensi relatif*;
2. Eksepsi tentang diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*);
3. Eksepsi tentang kapasitas dan *legal standing*;
4. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consotium*);
5. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
6. Perbaikan gugatan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Eksepsi Tergugat II:

1. Kewenangan *kompetensi relative*;
2. Penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak (*error in persona*);
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
4. Perbaikan gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum yang berlaku;



Eksepsi Tergugat III:

1. Eksepsi diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consotium*);
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
4. Perbaikan gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Simalungun telah memberikan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Sim, tanggal 20 Mei 2021, yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat II adalah sah menurut Hukum pasangan suami isteri yang diberkati di Gereja Pentakosta di Indonesia (GPDI) Dolok Sanggul pada tanggal 9 September 1979, dengan Surat Petikan Akte Nikah Yang Kudus Nomor 03/WH/AN/1979;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai dan mengusahai objek perkara I dan objek perkara II tanpa persetujuan dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat II membuat Surat Penyerahan Hak Atas Tanah dengan tanggal kosong, bulan kosong, tahun kosong terhadap Tergugat I atas sebidang tanah di Huta I Sitahoan Nagori Sipangan Bolon, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, dengan luas kira-kira 15.000 m² (lima belas ribu meter bujur sangkar) yang diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah antara Luhut Sinaga dengan Otto Simamora pada tanggal 28 Juni 2011, dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan : Marihot Nainggolan,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan : Pisang Julianus Sipayung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan : Jalan Umum,
- Sebelah barat berbatasan dengan : Jurang,
- adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 5. Menyatakan batal demi hukum surat penyerahan hak atas tanah dengan tanggal kosong, bulan kosong, tahun kosong antara Tergugat II dengan Tergugat I atas objek perkara II berupa sebidang tanah di Huta I Sitahoan Nagori Sipangan Bolon, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun dengan luas kira-kira 15.000 m² (lima belas ribu meter bujur sangkar) diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas tanah antara Luhut Sinaga dengan Otto Simamora pada tanggal 28 Juni 2011, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan : Penguasaan Marihot Nainggolan,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan : Penguasaan Pisang Julianus Sipayung,
 - Sebelah timur berbatasan dengan : Jalan Umum,
 - Sebelah barat berbatasan dengan : Jurang,
- 6. Menyatakan satu bidang tanah di Huta I Sitahoan Nagori Sipangan Bolon, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun dengan luas kira-kira 9400 m² (sembilan ribu empat ratus meter bujur sangkar) yang diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah antara Luhut Sinaga dengan Otto Simamora pada tanggal 10 Juli 2010, dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan : sekarang Perladangan Muda Saragih,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan : Sekarang penguasaan Gereja GSPDI,
 - Sebelah timur berbatasan dengan : Tanah

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 2410 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perladangan penguasaan

Muda Saragih,

- Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Umum,
dan selanjutnya disebut objek perkara I adalah sah milik Penggugat
dan Tergugat II;

7. Menyatakan satu bidang tanah di Huta I Sitahoan Nagori Sipangan Bolon, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun dengan luas kira-kira 15.000 m² (lima belas ribu meter bujur sangkar) diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah antara Luhut Sinaga dengan Otto Simamora pada tanggal 28 Juni 2011, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan : Penguasaan Marihot
Nainggolan,
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Penguasaan Pisang Julianus
Sipayung,
- Sebelah timur berbatasan
dengan : Jalan Umum,

- Sebelah barat berbatasan dengan : Jurang,
dan selanjutnya disebut objek Terperkara II adalah sah milik dari
Penggugat dan Tergugat II;

8. Menyatakan satu bidang tanah di Huta I Sitahoan Nagori Sipangan Bolon Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun luas kira-kira 10.000 m² (sepuluh ribu meter bujur sangkar) diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah antara Luhut Sinaga dengan Otto Simamora pada tanggal 10 Juli 2010, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan
dengan : Sekarang
Perladangan Muda
Saragih,
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Sekarang Gereja GSPDI,

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 2410 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah timur berbatasan dengan : Tanah perladangan Muda Saragih,
- Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Umum, adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat II,
9. Menyatakan satu bidang tanah di Huta I Sitahoan Nagori Sipangan Bolon, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun dengan masing-masing memiliki luas kira-kira 15.000 m² (lima belas ribu meter bujur sangkar) diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah antara Luhut Sinaga dengan Otto Simamora pada tanggal 28 Juni 2011, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan : Penguasaan Marihot Nainggolan,
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Penguasaan Pisang Julianus Sipayung,
- Sebelah timur berbatasan dengan : Jalan Umum,
- Sebelah barat berbatasan dengan : Jurang, adalah harta bersama milik dari Penggugat dan Tergugat II;
10. Menghukum Tergugat I mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan objek perkara I dan II kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa dibebani sesuatu apapun;
11. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum semua surat-surat hak kepemilikan yang timbul di atas tanah perkara untuk dan atas nama Tergugat I atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat I tanpa persetujuan dari Penggugat;
12. Menyatakan Tergugat III untuk tundak dan patuh terhadap putusan ini;



13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kepada Penggugat secara tanggung-menanggung atau tanggung renteng dengan kontan dan sekaligus uang paksa (*dwangsom*) sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi putusan pengadilan dalam perkara ini secara sukarela terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini diberitahukan secara resmi kepada Para Tergugat;

14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.063.000,00 (tiga juta enam puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Tingkat Banding putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 319/PDT/2021/PT MDN, tanggal 4 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Oktober 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Sim, yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 November 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 November 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 2410 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 319/PDT/2021/PT MDN, *juncto* tanggal 8 September 2021, Putusan Negeri Simalungun Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Sim, tanggal 20 Mei 2021;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 319/PDT/2021/PT MDN, *juncto* tanggal 8 September 2021, Putusan Negeri Simalungun Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Sim, tanggal 20 Mei 2021;
3. Menyatakan sah perbuatan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II membuat Surat Penyerahan Hak Atas Tanah dengan terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I Tahun 2017, atas sebidang tanah di Huta I Sitahoan Nagori Sipangan Bolon, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun dengan luas kira-kira $\pm 1,5$ Ha atau 15.000 m² (lima belas ribu meter bujursangkar) dengan batas-batas sebagai berikut (objek perkara I dan II):
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Lilis Suryani,
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Lilis Suryani,
 - c. Sebelah timur berbatasan dengan Lilis Suryani,
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Lilis Suryani,
4. Menyatakan sebidang tanah di Huta I Sitahoan Nagori Sipangan Bolon, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun dengan luas kira-kira $\pm 1,5$ Ha atau 15.000 m² (lima belas ribu meter bujursangkar) dengan batas-batas sebagai berikut (objek perkara I dan II):
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Lilis Suryani,
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Lilis Suryani,
 - c. Sebelah timur berbatasan dengan Lilis Suryani,
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Lilis Suryani,adalah sah milik dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I;

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 2410 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara pengadilan tingkat Pengadilan Negeri Simalungun, Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dan Mahkamah Agung;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 Desember 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 11 November 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 13 Desember 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alas haknya berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 65/C/GSB/2010, tanggal 22 Juli 2010, dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 89/C/GSB/2011, tanggal 12 Juli 2011, telah diketahui dan ditandatangani oleh Camat Girsang Sipangan Bolon, selainnya juga ditandatangani oleh saksi-saksi dengan masing-masing jabatannya dalam surat tersebut;

Bahwa bukti Tergugat yang merupakan Surat Penyerahan Hak atas Tanah menjelaskan adanya penyerahan sebidang tanah seluas 1,5 ha (satu setengah hektar) oleh Otto Simamora (i.c Tergugat II) kepada Lilis Suryani Daulay (Tergugat 1) dengan dihadiri dan ditandatangani saksi serta didaftar di Kantor Pangulu Sipangan Nabolon dalam Register 593/310/34.16.3/19;

Bahwa bukti Tergugat tersebut, tidak disertai dengan riwayat kepemilikan tanah yang jelas hanya disebutkan soal penyerahan hak dari Otto Simamora (Tergugat II) kepada Lilis Suryani Daulay (Tergugat I) dan kemudian dilakukan pendaftaran, dan tidak melampirkan data pendukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti Berita Acara Pengukuran Tanah, Surat Keterangan Situasi Letak Tanah serta Surat Pernyataan Pengakuan Tanah, membuktikan kalau penyerahan tanah tidak dilakukan secara lengkap sebagaimana bukti Penggugat;

Bahwa pengakuan hak sudah dinyatakan pada tanggal 10 Juli 2010, oleh Luhut Sinaga yang telah diregister di Pangulu Sipangan Bolon serta telah dilakukan penyerahan hak kepada Otto Simamora (Tergugat II) pada tanggal 10 Juli 2010, untuk objek 10.000 m² (sepuluh ribu meter bujur sangkar) dan pada tanggal 28 Juni 2011 untuk objek seluas kira-kira 15.000 m² (lima belas ribu meter bujur sangkar);

Bahwa sedangkan peristiwa hukum untuk penyerahan hak pada bukti Tergugat tanpa disertai tanggal penyerahan hak melainkan hanya penyebutan pendaftaran register;

Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat I menguasai dan mengusahi objek Terperkara I dan objek perkara II tanpa persetujuan dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, serta perbuatan Tergugat II yang membuat surat penyerahan hak atas tanah dengan tanggal kosong, bulan kosong, tahun kosong terhadap Tergugat I atas sebidang tanah di Huta I Sitahoan Nagori Sipangan Bolon, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, dengan luas kira-kira 15.000 m² (lima belas ribu meter bujur sangkar) yang diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas tanah antara Luhut Sinaga dengan Otto Simamora (Tergugat II) pada tanggal 28 Juni 2011, adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: LILIS SURYANI DAULAY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 2410 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **LILIS SURYANI DAULAY** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dori Melfin, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dori Melfin, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
Nip. 195907101985121001

Halaman 16 dari 15 hal. Put. Nomor 2410 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)